بعدالت جناب سول جج صاحب درجہ اول، گوجرانوالہ

دیوانی مقدمہ نمبر: 88/2023

فیصلہ درخواست حکم امتناعی عارضی زیر آرڈر 39 قواعد 1 و 2 ضابطہ دیوانی

فاضل کونسل فریقین کے دلائل سنے گئے۔ مدعی کا ابتدائی مقدمہ (Prima Facie Case) ثابت ہے اور توازن سہولت (Balance of Convenience) بھی مدعی کے حق میں ہے۔ اگر مدعا علیہ کو اراضی کی نوعیت تبدیل کرنے کی اجازت دی گئی تو مدعی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا حکم امتناعی تا فیصلہ مقدمہ جاری کیا جاتا ہے۔